

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2917/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย วิรัตน์หรือสมประสงค์ กীরติพิทยานุ
สาร หรือ

จำเลย

กীরติพิทยานุศาสน์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 266 (3)

จำเลยว่าจ้าง จ.จัดพิมพ์ใบหุ้นธนาคาร ม. และบริษัท ผ.ซึ่งเป็นแบบฟอร์มยังไม่
ได้กรอกข้อความโดยเจตนาจะนำไปกรอกข้อความรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญเพื่อ
ใช้อย่างใบหุ้นที่แท้จริงซึ่งต่อมาก็มีการกรอกข้อความดังกล่าวแล้วนำไปฝากขายที่
บริษัท ว.แสดงว่าจำเลยมีส่วนรู้เห็นในการกรอกข้อความจึงเป็นตัวการในความผิด
ฐานปลอมใบหุ้น

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264,
265, 266, 268, 341, 83 ริป ใบหุ้น ของกลาง และ ให้ จำเลย ใช้ เงิน 537,000 บาท
แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 266(3) จำคุก 4 ปี ธิบ ใบหุ้่น ของกลาง ยกฟ้อง ข้อหา อื่น และคำขอ ให้ ร่วมกัน คืบ หรือ ใช้ เงิน จำนวน 537,000 บาท แก่ ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษาศาลชั้น ต้น จำคุก จำเลย ไม่เกิน ห้า ปี จึง ต้องห้าม ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งคง มี ปัญหา แต่ เฉพาะ ข้อกฎหมาย ใน การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย นี้ศาลฎีกา จะ ต้อง พัง ข้อ เท็จจริง ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย แล้ว จากพยานหลักฐาน ใน สำนวน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222ซึ่ง ศาลอุทธรณ์ พัง ข้อเท็จจริง ว่า จำเลย นำตัว อย่าง ใบหุ้่น ธนาคาร มหานคร จำกัด และ ของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ อีสาน จำกัด ไป จ้าง ให้ นาย จำเริญหรือจิว สาระมาน จำเลย ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 5240/2536ของ ศาลชั้นต้น ทำ ต้น แบบ แม่พิมพ์ และ จัด พิมพ์ ให้ เหมือน ของ จริง จำเลยเป็น ผู้ตรวจ ต้น แบบ แม่พิมพ์ และ แบบพิมพ์ ใบหุ้่น ด้วย ตนเอง ว่า เหมือนของ จริง หรือไม่ ต่อมา ได้ มี การ กรอก ข้อความ รายละเอียด ต่าง ๆ ลง ในใบหุ้่น แล้ว นำ ไป ฝาก ขาย ที่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ที่ ศาลชั้นต้น สั่ง รับ ฎีกา ของ จำเลย เพียงข้อ เดียว ว่า การ ที่ จำเลย ได้ว่า จ้าง นาย จำเริญหรือจิว สาระมาน จัด พิมพ์ ใบหุ้่น แต่ เป็น ใบหุ้่น ที่ เป็น แบบฟอร์ม ยัง ไม่ได้ กรอก ข้อความจึง ยัง ไม่เป็น ความผิด ฐาน ปลอมเอกสาร นั้น เห็นว่า การ ที่ จำเลย ทำปลอม แบบพิมพ์ ใบหุ้่น ดังกล่าว แสดง

ว่า จำเลย มี เจตนา จะ นำ ใบหุ้้น นั้นไป ดำเนินการ กรอก ข้อความ รายละเอียด
อื่น ๆ ที่ เป็น สำคัญ ลงใน ใบหุ้้น เพื่อ ใช้ อย่าง ใบหุ้้น ที่ แท้จริง ซึ่ง ต่อมา ก็
ได้ มี การ กรอกข้อความ รายละเอียด ต่าง ๆ ลง ใน ใบหุ้้น ปรากฏ ตาม เอกสาร
หมาย จ. 1 ถึง จ. 11 จ. 23 ถึง จ. 27 และ จ. 64 กับ จ. 65 แล้ว นำ ไป ฝาก ข่ายที่
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด ตาม พฤติการณ์ แสดง ว่า จำเลย มี
ส่วน รู้เห็น ใน การ กรอก ข้อความ รายละเอียด อื่น ๆ ที่ เป็น สำคัญ ลง ใน
ใบหุ้้น ด้วย จึง เป็น ตัวการ ด้วยกัน เมื่อ การกระทำ ของจำเลย ทำให้ เกิด ความ
เสียหาย ต่อ ธนาคาร มหานคร จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์อีสาน จำกัด บริษัท เงินทุน
หลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำเลย จึง
ต้อง มี ความผิด ฐาน ปลอมใบหุ้้น ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ฎีกา จำเลย ฟังไม่
ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ